

Como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Destacamos

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social[...].(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618). Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política do Brasil, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao caso em apreciação, constata-se que na audiência de custódia foi concedida liberdade provisória a Ecildo Victor dos Santos Ferreira, com a aplicação das seguintes medidas cautelares:

[...] b.1) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar atividades;
b.2) proibição de acesso ou frequência a bares e estabelecimentos congêneres;
b.3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, no período das 22h00min às 05h00min, salvo por motivo de trabalho. b.4) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 30 dias sem autorização judicial.
b.5) Comparecimento ao CAPS Sinop-MT, localizado na Rua das Primaveras, 182 - Jardim Jacarandas, Sinop - MT, para tratamento de sua dependência química [...]

Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofertou a denúncia, a qual foi recebida pelo juízo de primeiro grau, contudo, apesar de diversas tentativas, o recorrido não foi encontrado para ser citado. Diante disso, o órgão ministerial requereu ao juízo de primeiro grau a decretação da prisão preventiva de Ecildo Victor, cujo pleito foi indeferido nos termos do *decisum* abaixo transcrito:

[...] Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido de decretação da prisão do acusado Ecildo Victor dos Santos Ferreira.

Pois bem.

Analizando detidamente, no tocante ao pedido de decretação de prisão, tenho que não merece prosperar.

Com efeito, não se encontra caracterizada a fuga ou evasão do réu do distrito da culpa, como aduz o Parquet, mas tão somente sua não localização para citação, sendo que tal fato, por si só, não configura motivo suficiente para a segregação cautelar sob o fundamento de suposta tentativa de se evadir da aplicação da lei penal.

Repisa-se que, o único elemento para inferir a suposta tentativa do acusado de se furtar a uma eventual aplicação da lei penal ou frustrar a instrução criminal é o fato dele não ter sido encontrado para citação pessoal, sendo que, sequer for citado por edital, o que não nos permite presumir a sua condição de foragido.

No mesmo sentido já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Portanto, a simples falta de localização do denunciado para responder ao chamamento judicial não é fundamento suficiente para o seu encarceramento provisório, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale automaticamente à fuga.

Além disso, a liberdade do réu é regra no sistema processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, de modo que é preciso existir proporcionalidade na utilização da medida constritiva.

Nesse sentido, destaco que o acusado é tecnicamente primário e está sendo imputado a ele a prática do crime de furto simples, por duas vezes, e que acarreta, se proferida sentença condenatória, na pior hipótese, início do cumprimento no regime semiaberto.

Dessa forma, por uma questão de proporcionalidade, INDEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado ECILDO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA e, por conseguinte, determino a sua citação por meio de edital, nos termos da legislação processual vigente. [...] Destacamos

Assiste razão ao Ministério Público.

Verifica-se que a decretação da prisão preventiva de Ecildo Victor revela-se medida adequada e necessária, sobretudo diante da demonstração de sua periculosidade, evidenciada pelo descumprimento deliberado das medidas cautelares anteriormente impostas pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, conforme se extrai destes autos, ao ser beneficiado com a liberdade provisória na audiência de custódia, foram impostas ao recorrido condições expressas, dentre as quais destacam-se: o comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades; a obrigação de recolhimento domiciliar noturno; a proibição de frequentar bares e congêneres; bem como a determinação de comparecimento à unidade do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS para tratamento de dependência química.

Todavia, após o oferecimento da denúncia e o seu regular recebimento, o recorrido não foi localizado para ser citado pessoalmente, malgrado os diversos esforços empreendidos pelo Poder Judiciário para tal finalidade. Tal circunstância, longe de representar simples falha processual, revela indicativo de que Ecildo Victor deliberadamente afastou-se do alcance da Justiça, frustrando a continuidade regular da marcha processual.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, assim se pronunciou: “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP.” (STJ – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738746 PR 2022/0123931-3, data de julgamento: 07.06.2022, Quinta Turma, data de publicação: DJe de 23.06.2022).

Ademais, é de se registrar que a liberdade provisória, conquanto represente uma alternativa à prisão, exige do beneficiário conduta colaborativa com a persecução penal, bem como respeito às determinações judiciais. A inércia de Ecildo Victor em manter qualquer vínculo

com o juízo de primeiro grau, notadamente pelo fato de não ter comparecido, em momento algum, para justificar suas atividades perante o juízo, conforme expressamente determinado como condição ao benefício concedido, denota desprezo à autoridade judicial e desinteresse quanto aos desdobramentos legais de sua conduta.

Dessa forma, não se pode admitir que medidas alternativas à prisão sejam mantidas quando o recorrido, de maneira reiterada, desrespeita as imposições que condicionam sua liberdade, porquanto tal conduta compromete a credibilidade do sistema de justiça e fragiliza a eficácia da jurisdição penal.

Daí por que a imposição da prisão preventiva, nessa hipótese, não constitui afronta ao princípio da presunção da inocência, mas sim exercício legítimo do poder cautelar do Estado, na estrita observância aos parâmetros legais delineados nos arts. 312 e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, bem como em consonância com o princípio da proporcionalidade aplicado ao caso concreto.

Ressalte-se, por oportuno, que a gravidade em abstrato do delito imputado a Ecildo Victor – furto simples – não afasta a possibilidade de decretação da prisão cautelar, quando presentes os elementos concretos que apontem para o risco efetivo à aplicação da lei penal, à ordem pública e à instrução criminal, como se verifica na espécie.

Portanto, torna-se evidente que a decretação da prisão preventiva do recorrido se mostra não apenas proporcional, como também imprescindível para assegurar a regularidade da persecução penal e preservar a autoridade das decisões judiciais anteriormente proferidas.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, **dou provimento** ao recurso manejado pelo **Ministério Público** para revogar a liberdade provisória concedida a **Ecildo Victor dos Santos Ferreira**, bem como as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram aplicadas, por conseguinte, decreto a sua prisão preventiva e determino a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, cujo ato deverá ser realizado pelo juízo de primeiro grau de jurisdição para facilitar o controle da custódia cautelar no sistema BNMP, bem como a análise de eventual alteração fática conforme dispõe o art. 316, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Assinado eletronicamente por: "**LUIZ FERREIRA DA SILVA**"

<https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDANJVGCNST>



PJEDANJVGCNST